

ثانياً: نظام إدارة المخاطر الائتمانية Management System Credit Risk

- ١- يجب^١ على جميع البنوك القيام بالتصريح عن جميع عملائها بأنواعهم المختلفة الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية مباشرة وغير مباشرة أو كشفت حساباتهم أي كانت قيمتها الائتمانية.
- ٢- إدراج الذمم المدينة الأخرى ضمن التسهيلات الائتمانية^٢:-
لوحظ أن بعض البنوك تدرج ضمن الموجودات الأخرى ذمم مدينة نشأت نتيجة معاملات تتعلق ببيع أحد موجوداتها مثل الاستثمارات أو الموجودات الثابتة أو الأخرى أو تتعلق بأي معاملات أخرى، ولا تسجل هذه الذمم المدينة ضمن التسهيلات الائتمانية.
يجب على جميع البنوك إدراج هذه الذمم المدينة ضمن التسهيلات الائتمانية وبالتالي تطبق عليها جميع تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بحسابات الائتمان وهي الخاصة بنظام إدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر الائتمان والانكشافات الائتمانية وتصنيف الديون وأي تعليمات أخرى متعلقة بهذا الشأن.
- ٣- يجب على كل بنك القيام شهرياً بإدخال أرصدة التسهيلات الائتمانية لعملائه الممنوح منها والمستعمل وقيمة ما يقابلها من ضمانات عينية من خلال الملف الالكتروني الخاص بنظام إدارة المخاطر الائتمانية Credit Risk Management System واعتماد التعليمات الفنية الخاصة بنظام إدارة المخاطر الائتمانية والمدرجة تحت أسم Technical File Structure وكذلك الرجوع إلى File Structure Document كمرجعية لكيفية تطبيق التعليمات الفنية لهذا النظام حيث أن هذين الملفين مدرجين داخل النظام الجديد.
على أن يتم الانتهاء من إدخال ملفي التسهيلات والضمانات في هذا النظام في فترة لا تتجاوز مدتها الثامن من كل شهر ميلادي ، مع التأكيد على ضرورة توخي البنوك الدقة والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بعملائها قبل إدخالها بالحاسب الآلي حيث سيتم اعتبار جميع البيانات المدخلة بواسطة البنوك من خلال نظام إدارة المخاطر الائتمانية هي البيانات المعتمدة لدى المصرف المركزي والتي سوف يتم من خلالها تحديد النسب والمعدلات المختلفة واتخاذ القرارات الائتمانية ذات الشأن وفي حالة تزويد المصرف بأي بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة سوف يتم تطبيق ما ورد في المادتين رقم (٩٠) ورقم (٢٠٤) من قانون المصرف المركزي رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ من عقوبات.
وسوف يتم اعتبار جميع البيانات المدخلة بواسطة البنوك من خلال نظام إدارة المخاطر الائتمانية هي البيانات المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي والتي سوف يتم من خلالها تحديد النسب والمعدلات المختلفة.

^١ تعميم ٢٠٠٨/٩٥ تاريخ ٢٠٠٨/٧/١٦ (إلى جميع البنوك)

^٢ تعميم ٢٠٠٩/٢٠ تاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢ (إلى جميع البنوك)

على البنوك توخي الدقة والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بعملائها قبل إدخالها بالحاسب الآلي، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التعليمات العامة لنظام إدارة المخاطر الائتمانية والمتمثلة فيما يلي:-

١/٣ عند التقدم بطلب تخصيص رقم سري جديد لأي مؤسسة أو شركة تجارية مراعاة ما يلي:-

- يجب تحديد ما إذا كانت الشركة المصرح عنها هي بمثابة الشركة الأم أم فرع من هذه الشركة.
- إذا كانت الشركة المصرح عنها بمثابة الشركة الأم يجب أن يتطابق الاسم المثبت في خانة اسم الشركة مع الاسم المثبت في خانة الاسم التجاري.
- إذا كانت الشركة المصرح عنها بمثابة فرع لشركة يجب أن يذكر اسم الشركة الأم في خانة الاسم التجاري واسم الشركة الفرع المصرح عنها في خانة اسم الشركة.
- يجب أن يكون اسم الشركة المصرح عنه مطابق للاسم المثبت في سجلها التجاري مع ضرورة تزويد المصرف المركزي بصورة من هذا السجل ساري الصلاحية من خلال نظام الوثائق Documents System.

٢/٣ عند التقدم بطلب تخصيص رقم سري جديد لأي عميل تتوافر عنه معلومات وبيانات في نظام إدارة المخاطر الائتمانية بالحاسب الآلي، يجب على البنك مراجعة هذه البيانات والتأكد من أنها مطابقة للبيانات المتوافرة لديه عن هذا العميل، وفي حالة وجود أي اختلافات في البيانات يجب سرعة الاتصال بإدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للتنسيق معه حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تثبيت المعلومات والبيانات الصحيحة لهذا العميل في لنظام إدارة المخاطر الائتمانية بالحاسب الآلي.

٣/٣ العملاء الذين يمارسون أعمال مهنية ولا يصدر لهم سجلات تجارية يتم التصريح عنهم من خلال رقم الرخصة التجارية الصادرة لهم من قسم الرخص التجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مثال ذلك المكاتب الاستشارية والمحاماة وتدقيق الحسابات والمدارس وال النوادي الرياضية ... الخ مع ضرورة تزويد المصرف المركزي بصورة من هذه الرخصة سارية الصلاحية من خلال نظام Documents System.

٤/٣ يتم التصريح عن الوزارات والهيئات والشركات الحكومية من خلال رقم رمزي يتم تحديده من قبل مصرف قطر المركزي من خلال النموذج الإلكتروني المعد لذلك ملحق رقم (١٤٥).

٥/٣ لتخصيص رقم سري جديد لحساب مشترك يجب على البنك إدخال اسم الحساب المشترك لديه وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المتعلقة بالأشخاص أصحاب العلاقة لهذا الحساب، وعلى أثر ذلك سوف يقوم المصرف المركزي بصرف رقم للحساب ومن خلال هذا الرقم المنصرف يتقدم البنك بطلب تخصيص رقم سري لهذا الحساب المشترك لمصرف قطر المركزي.

٦/٣ يمكن لكل بنك استخراج تقارير مختلفة من خلال لنظام إدارة المخاطر الائتمانية بأرصدة عملاء البنك الذين منحوا تسهيلات ائتمانية ، وكذلك أرصدتهم لدى البنك وجميع البنوك الأخرى وأرصدتهم

مع حسابات مجموعاتهم الائتمانية لدى البنك وجميع البنوك الأخرى، وكذلك تقارير لكل من التعرضات الائتمانية لجميع أعضاء مجلس إدارته وأفراد عائلاتهم وأقاربهم وحساباتهم ذات العلاقة لدى البنك (خاص بالبنوك الوطنية) والتعرضات الائتمانية لجميع كبار المساهمين وحساباتهم ذات العلاقة لدى البنك (خاص بالبنوك الوطنية) والتعرضات الائتمانية لموظفي البنك وحساباتهم ذات العلاقة لدى البنك والتعرضات الائتمانية لكبار عملاء البنك وحساباتهم ذات العلاقة لدى البنك .

تفاصيل هذه التقارير في الصفحة (٣٥٩) من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات.

٧ / ٣ يجب على البنوك معالجة الحسابات التالية التي يمكن التعرف على تفاصيلها من خلال شاشة المتابعة: -

- قصر بدون وصاية: - المقصود بها حسابات القصر الذين تم التصريح عنهم من قبل البنك دون إدخال أي بيانات خاصة بالأوصياء على هؤلاء القصر، يجب على البنك استكمال إدخال المعلومات الخاصة بأوصياء هؤلاء القصر.

- بالغون يخضعون للوصاية: المقصود بها حسابات القصر الذين تم التصريح عنهم من قبل البنك وبلغوا سن الرشد، يجب على البنك العمل على تعديل أوضاع هذه الحسابات من خلال العمل على إلغاء أسماء الأوصياء من حسابات هؤلاء القصر.

- السجلات والرخص التجارية المنتهية: يجب على كل بنك مطالبة العملاء أصحاب السجلات أو الرخصة التجارية المنتهية، بسرعة العمل على تجديد هذه السجلات أو الرخص التجارية الخاصة بهم وتزويد البنك بنسخة من السجل أو الرخصة بعد تجديدها. وعلى أثر ذلك يقوم البنك بالعمل على تعديل تواريخ صلاحية السجلات التجارية لهؤلاء العملاء بعد تجديدها في نظام إدارة المخاطر الائتمانية، وإدخال صورة حديثه للسجل التجاري أو الرخصة التجارية بعد التجديد من خلال نظام Documents System.

- طلبات الأرقام السرية يجب على كل بنك العمل على متابعة الطلبات التي سبق وأن تقدم بها للمصرف المركزي وتم رفضها للعمل على معالجة أسباب الرفض.

٨ / ٣ عند قيام البنوك بمنح خط ائتمان موحد لجميع أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل (Global Limited of Facilities) فيتم اعتبار الرصيد المستخدم لكل نوع من أنواع التسهيلات كحد ممنوح على أن يتم تصنيف الفرق بين مجموعي قيمة الممنوح والمستخدم ضمن الحد الممنوح في الجاري مدين.

٩ / ٣ يتم إثبات قيمة الضمان العقاري المذكور في عقد الرهن أو القيمة التقديرية للعقار المرهون أيهما أقل في خانة القيمة للرهن العقاري.

١٠ / ٣ في حالة وجود أكثر من درجة رهن لبعض العقارات المرهونة لصالح البنك فيتم تصنيف مثل هذا النوع من الرهن تحت بند متعدد الدرجات (Different degree)

٤- يجب على البنوك إدخال التسهيلات الممنوحة لعملائها الذين سبق أن صرحت عنهم وخصصت أرقام سرية لهم في فترة لا تتجاوز مدتها اليوم الثامن من كل شهر ميلادي، وسوف يتم فرض غرامة مالية على كل بنك يخالف هذه التعليمات.

٥- ضرورة قيام البنوك بإرسال صورة من السجلات التجارية الخاصة بعملائها من شركات أو رخص تجارية للجهات المرخص لها من خلال نظام الوثائق Documents system وذلك في حالات التقدم بالطلبات التالية:-

- طلب تخصيص رقم سري جديد للشركة.
- طلب إضافة شريك جديد.
- طلب حذف شريك.
- تعديل بيانات أخرى للشركة.

ولن يقبل أي طلب من الطلبات السابق ذكرها ما لم يكن هذا الطلب مدعم بصورة من السجل التجاري أو الرخصة التجارية مرسل من خلال نظام الوثائق.

٦- لتحديد نوع علاقة العملاء بالبنوك التي تتعامل معها، يجب على البنوك الوطنية القيام بإدخال البيانات المتعلقة بكل من:-

١/٦ جميع أعضاء مجلس إدارة البنك.

٢/٦ أفراد عائلات وأقارب أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية من البنك.

٣/٦ ممثلي الشركات في مجلس إدارة البنك.

٤/٦ أفراد عائلات وأقارب ممثلي الشركات في مجلس الإدارة الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية من البنك.

٥/٦ كبار المساهمين بالبنك.

٦/٦ أفراد عائلات كبار المساهمين الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية من البنك.

٧/٦ مكاتب مدققي حسابات البنك.

٨/٦ جميع موظفي البنك الذين منحوا تسهيلات ائتمانية.

^٣ التعميم ٢٠٠٢/٣٨ تاريخ ٢٠٠٢/٥/١ البنود من ١/٥-٨/٥ إلى جميع البنوك الوطنية أما البندين ٧/٥ و ٨/٥ فهي إلى جميع البنوك (الوطنية والأجنبية)

^٤ التعميم ٢٠٠٢/٣٩ تاريخ ٢٠٠٢/٥/١ للبنوك الأجنبية

يجب إدخال هذه البيانات من خلال الصفحة المخصصة لذلك في لنظام إدارة المخاطر الائتمانية بالحاسب الآلي. على أن يتم تحديث هذه البيانات شهرياً والتأكد من صحتها عند الاقفال في نهاية كل شهر.

٧- أرقام البطاقة الشخصية:

١/٧ تم إدخال البيانات الخاصة لجميع حاملي البطاقات الشخصية بدولة قطر في لنظام إدارة المخاطر الائتمانية بالحاسب الآلي.

وعليه يتوجب على جميع البنوك سرعة استكمال بيانات العملاء غير المتوفر معلومات عن أرقام بطاقاتهم الشخصية من خلال الاستعلام عن طريق أسماء هؤلاء العملاء من خلال النظام المعد لذلك.

٢/٧ إدخال بيانات العملاء غير المقيمين بدولة قطر.

تم توفير آلية عمل في لنظام إدارة المخاطر الائتمانية لإدخال البيانات الخاصة للأفراد غير المقيمين بدولة قطر وبالتالي غير حملة للبطاقات الشخصية القطرية، وذلك من خلال قيام البنوك بالتقدم بطلب اضافة بطاقة غير قطرية الى مصرف قطر المركزي لمثل هذا النوع من العملاء لدراسته على أن يتم في وقت لاحق اصدار رقم رمزي من قبل المصرف لكل عميل من هؤلاء العملاء لتقوم البنوك بعد ذلك بالتعامل مع المصرف من خلال هذا الرقم الرمزي الصادر لكل عميل.

لذا على البنوك مراجعة جميع الشركات التي تتعامل معها والتي شركائها من غير حملة البطاقات القطرية ليتقدموا بطلب اضافة بطاقة غير قطرية حتى يمكن اصدار رقم رمزي لهم و اضافتهم الى قائمة الشركاء في شركاتهم من خلال الرقم الرمزي المصدر من قبل المصرف المركزي.

٨- ضرورة قيام البنوك بإدخال بيانات سبق وان قامت بشطبها من ديون وذلك على النحو التالي:-

- قيمة جميع مديونيات العملاء التي سبق وأن تم شطبها خلال الفترة من ١٩٧٩/١/١ حتى ٢٠٠١/١٢/٣١ وقيمتها تساوي خمسون ألف ريال فأكثر.
- قيمة جميع مديونيات العملاء التي تم شطبها خلال عامي ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ وقيمتها تساوي خمسة الاف ريال فأكثر.
- جميع مديونيات العملاء التي تم أو سوف يتم شطبها خلال عام ٢٠٠٤ أو في أعوام قادمة أياً كان قيمة الدين المطلوب شطبه.

على أن يتقدم كل بنك بطلب تخصيص رقم سري لأي عميل سبق وأن تم شطب دين له ولم يسبق تخصيص رقم سري له من خلال لنظام إدارة المخاطر الائتمانية. على أن يستثنى من ذلك العملاء الذين توفوا أو غادروا البلاد قبل استخدام نظام البطاقات الشخصية بدولة قطر.

أما الديون التي يتم شطبها ولا تتوافر أي بيانات عن أصحابها فيتم إدخال المعلومات المتوافرة لدى البنك من خلال البرنامج الذي أعد خصيصاً لذلك والمدرج تحت مسمى حسابات غير معرفة (Unknown accounts) وذلك على النحو التالي:-

- إدخال أسماء العملاء الذين توفوا أو غادروا البلاد قبل استخدام نظام البطاقات الشخصية بدولة قطر مع بيان ذلك في خانة الملاحظات.

- الشركات التي تم شطب ديون لها ولا تتوافر لدى البنك أرقام البطاقات الشخصية لشركاتها، يتم التعريف من خلال اسم الشركة على أن يتم ذكر أسماء الشركاء في خانة الملاحظات.

- الشركات التي تم شطب ديون لها ولا تتوافر أي بيانات عن سجلها التجاري فيتم ادخال قيمة المديونيات التي تم شطبها من خلال اسم كل شريك من الشركاء كل على حدي، على أن يتم ذكر اسم الشركة المقترضة والتي يشارك بها ونسبة مشاركته في خانة الملاحظات.

وعلى البنوك الاستمرار بالعمل بالتعليمات الواردة في الصفحة رقم (١١٧) بند (ز- شطب الديون) من هذه التعليمات بقيام كل بنك يرغب بشطب مديونية عميل أن يعلم مصرف قطر المركزي بذلك بموجب نموذج الإخطار رقم (١ ت ١) بالملحق رقم (٤٧) وإذا لم يتلق البنك أي اعتراض من قبل المصرف على شطب هذا الدين خلال شهر واحد من تاريخ إعلام البنك يمكن للبنك أن يستمر في إجراءات شطب الدين.

وعندما يقوم البنك بشطب هذا الدين او أي دين قيمته مائة ألف ريال قطري فأقل يتم ادخال قيمة هذا الدين وكافة البيانات المتعلقة به من خلال هذا النظام.

٩- الاستعلام من خلال نظام إدارة المخاطر الائتمانية:-

استناداً لأحكام المادة رقم (١٤٦) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢، وإلى التعليمات الواردة بالصفحة رقم (٢٤٦) يحظر على أي بنك أو موظفيه بتزويد عملائه بأي بيانات عن قيمة التسهيلات الممنوحة لهم أو لمجموعاتهم الائتمانية من البنوك الأخرى والتي يحصل عليها البنك من خلال نظام إدارة المخاطر الائتمانية وكذلك عدم تعريفهم بدرجة تصنيف البنك لحساباتهم سواء الشخصية أو ذات العلاقة ومقدار ما تم احتسابه من مخصصات حيث أن هذه المعلومات خاصة بالبنك وغير مسموح تزويد العملاء بها.

١٠ - حوالات الحق:-

لوحظ من خلال مراجعة البيانات الدورية الواردة من البنوك خلال لنظام إدارة المخاطر الائتمانية أن معظم حوالات الحق المصرح عنها ضمن الضمانات العينية لم تقم بعض البنوك بالعمل على تحديث البيانات المتعلقة بها من خلال تخفيض قيمة هذه الحوالات بما تم تحصيله من مبالغ أو الغاء قيمة الحوالات التي تم تحصيل قيمتها بالكامل حيث أدى ذلك الى تضخم قيمة هذا البند وعكس صورة غير صحيحة لقيمة الضمان المقدم.

نرى ضرورة قيام البنوك بالعمل على تحديث البيانات المتعلقة بحوالات الحق عند التصريح عن بيانات عملائها من خلال لنظام إدارة المخاطر الائتمانية وذلك بصفة دورية.

١١ - بالإشارة الى تعليمات مصرف قطر المركزي الواردة بالصفحات رقم ٢٤٦ إلى ٢٥٢ لوحظ أن بعض البنوك لا تتوخى الدقة في تحديث بيانات عملائها بنظام إدارة المخاطر الائتمانية، ونظراً لأهمية هذا النظام سيتم فرض غرامة مالية على البنوك المخالفة للتعليمات طبقاً لنص المادة (٢١٦) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.

١٢ - برنامج السجلات التجارية^٦:-

رغبة من مصرف قطر المركزي في توفير معلومات وبيانات حديثة بصفة دائمة عن عملاء البنوك من مؤسسات وشركات فلقد تم توفير برنامج السجلات التجارية في نظام إدارة المخاطر الائتمانية حتى يتمكن كل بنك من تحديث بيانات عملائه في كل من سجلاته ونظام الإخطار المصرفية ولا يخلي هذا النظام مسؤولية البنك بالحصول على صور حديثة من السجلات التجارية.

مع التأكيد على ضرورة التقيد بتعليمات نظام إدارة المخاطر الائتمانية بالصفحات رقم ٢٤٦-٢٥٢ وخاصة المتعلقة بإرسال صور من السجلات والرخص التجارية لعملاء البنك من خلال نظام الوثائق Documents system.

^٦ تعميم ٢٠٠٨/٧٥ تاريخ ٢٠٠٨/٥/١٤ (إلى جميع البنوك)

^٧ تعميم ٢٠٠٨/٩٧ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١١ (إلى جميع البنوك)